

1501055-58.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120683/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 11438203 - 07º D.P. GUARULHOS, 1998/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2120683 - 07º D.P. GUARULHOS, 1998/20/217 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501055-58.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501055-58.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120683/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 11438203 - 07º D.P. GUARULHOS, 1998/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2120683 - 07º D.P. GUARULHOS, 1998/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ARNALDO DE MELO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu LUCAS ARNALDO DE MELO SANTOS, qualificado a fls. 04, trazia consigo, para fins de tráfico, 40 (quarenta) porções de crack, com peso líquido de 6,4g, 17 (dezessete) porções de cocaína, com peso líquido de 7,15g, e 06 (seis) frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

auto de exibição e apreensão a fls. 08/09, e laudo de constatação provisória a fls. 12/15.

Denúncia processada (fls. 90/91).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 183/200).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2020 (fls. 202).

Laudos químico-toxicológico às fls. 209/215.

Citado pessoalmente (fls. 204), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 183/200).

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas. (fls.230).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal nos termos do art. 386, VI, com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial (fls.246/253).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, tecendo, outrossim, teses subsidiárias em caso de condenação (fls.256/263).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é improcedente.

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos não autoriza seja proferido um decreto condenatório contra o acusado, ante a insuficiência das provas produzidas.

Embora a materialidade do delito esteja demonstrada pelo exame toxicológico definitivo de fls. 209/215, bem como pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria do delito.

Em seu interrogatório em Juízo, o acusado, portador de evidente deficiência mental, negou o delito, afirmando que as drogas não eram suas, mas de outro indivíduo que as jogou em sua direção e fugiu, logo após a chegada da polícia: "Tem dezoito anos. Solteiro. Não tem filhos. Não tem passagem. Não teve passagem quando menor de idade. Estava empregado na data dos fatos. Trabalhava com seu pai. Estudou em uma escola para deficientes mentais. Não é usuário de drogas. Fuma apenas cigarro. Toma remédio para distúrbios mentais. Faz tratamento médico. Não estava traficando e não estava com nenhuma droga. Estava na rua indo para casa, quando um menino jogou a droga em seu bolso. A policial estava passando e o abordou. A droga estava no bolso, mas foi outro menino que colocou. Não conhecia este outro menino. Ele menino estava andando normalmente, quando a polícia chegou. Quando foi abordado, não disse para as policiais que a droga era do outro menino. Não conhecia as policiais. Está tomando regularmente remédio controlado, no horário da manhã e tarde. Está tomando dois remédios. Não fuma maconha."

A policial Luciene, ouvida em Juízo, disse que o acusado estava com outro indivíduo que conseguiu fugir. Quando encontradas as drogas, o réu começou a chorar: "É Policial Militar. Participou da ocorrência. Estava em patrulhamento, nas imediações de um complexo de escolas, quando visualizou o acusado, junto com outro indivíduo. Eles demonstraram nervosismo com a chegada da viatura. Tentaram se evadir correndo, sendo que um deles conseguiu e o acusado foi detido. LUCAS estava com uma blusa preta, com bolsos estilo "Kangaroo" e as drogas estavam dentro desse bolso. Não havia dinheiro. Ao ser indagado, alegou ser inocente e começou a chorar. Disse que o outro indivíduo era seu amigo. Com relação as drogas, disse vendia drogas, pois precisava de dinheiro. O local era perto de escolas e possível ponto de tráfico. Não parecia ter problemas mentais. No boletim de ocorrência, foi relatado que havia dois indivíduos."

Sua colega de farda Sonaira disse que: "É Policial Militar. Estava em

patrulhamento. O acusado ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Diante disso, resolveu abordá-lo. Havia um outro indivíduo junto com ele, que se evadiu. Em revista pessoal, foram encontrados os entorpecentes, que estavam no bolso da jaqueta. Não havia dinheiro. Ao ser questionado, respondeu que havia passado a noite na biqueira. Disse que a droga era dele, porém não disse se estava vendendo. Os frascos de lança perfume estavam numa sacola plástica dentro do bolso da jaqueta. O outro indivíduo não foi abordado, pois evadiu-se. O acusado não soube dizer quem ele era. Ele foi detido na frente da escola, por volta das seis horas da manhã. Ele parecia estar bem, lúcido. Não parecia ser morador de rua. Foi relatado que eram dois indivíduos, porém um evadiu-se e o LUCAS disse que não o conhecia”.

Embora não se duvide dos depoimentos das policiais, a explicação dada pelo réu em Juízo é plausível.

O laudo pericial de fls. 265/269 comprovou a inimputabilidade do acusado por retardo mental.

É possível que este outro indivíduo que estava no local dos fatos, ao perceber a aproximação da viatura, tenha colocado as drogas na jaqueta do réu, valendo-se da sua debilidade mental, para imputar-lhe a propriedade das drogas, caso fosse preso. Entretanto, conseguiu correr e fugir.

Como se vê, as provas são muito frágeis para embasar um decreto condenatório contra o acusado.

Não há prova segura se o acusado praticou o delito descrito na denúncia.

Ora, diante de tal contexto probatório, de rigor o reconhecimento da improcedência da demanda, com a consequente absolvição do acusado.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo LUCAS ARNALDO DE MELO SANTOS, já qualificado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA